

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 62/2533

นางปิยนถ กาญจนรักษ์ กับพวก โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางแพชั่นสโตร์ กับ
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลำปางแพชั่นสโตร์ ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายทรงชัย เจนนวนิชย์ ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสี่แถลงคัดค้าน (อันดับ 81)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 801,000 บาท แก่โจทก์
ทั้งสี่พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 8 มีนาคม 2528 เป็นต้น
ไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระให้โจทก์ครบถ้วน และให้โจทก์ที่ 1 ถึงที่ 4 ทำการ
โอนหุ้นพิพาทแก่จำเลยที่ 1 หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการ
แสดงเจตนาของจำเลย สำหรับจำเลยที่ 3 ให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 77,76)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนำหลัก
ทรัพย์มาวางเป็นประกัน และได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ
69 แผ่นที่ 10, แผ่นที่ 40)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน
มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยที่ 1 หรือที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่
จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นเวลา 5 ปี 6 เดือน
มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ
ไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตีวีมล-บุญศรี กอบบุญ-มานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ